

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2302/2542

บริษัทเอ็กซ์พอร์ต แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัทไอ. ซี. ซี. คอสมีอซ์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องไปซื้อ
กึ่งที่มีชนิดและขนาดใกล้เคียงกับกึ่งที่ตกลงซื้อจากจำเลยจากแหล่งอื่น ซึ่งมีราคา
แพงกว่ามาแทน และโจทก์ได้แนบเอกสารตารางคำนวณค่าเสียหายไว้ นับได้ว่าฟ้อง
ของโจทก์ชัดแจ้งพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาดังกล่าวได้ดีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงชอบ
ด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้ากึ่งสีชมพูจากจำเลย แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยส่ง
สินค้าให้แก่โจทก์บางส่วนไม่ครบจำนวนตามสัญญา ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องสั่งซื้อ
สินค้าจากผู้อื่นซึ่งมีราคาแพง และต้องผิดสัญญากับลูกค้าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ทางการค้า ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,128,850 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 45,154 เหรียญสหรัฐอเมริกา พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครในวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษา ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวไม่มี ก็ให้ถือเอาวันสุดท้ายที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเชื่อก่อนวันพิพากษา แต่เมื่อคิดแล้วเป็นต้นเงินต้องไม่เกินกว่า 1,128,850 บาท ดังที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาล ให้ใช้ตามทฤษฎีที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องไปซื้อกังที่มีชนิดและขนาดใกล้เคียงกับกังที่ตกลงซื้อจากจำเลยจากแหล่งอื่น ซึ่งมีราคาแพงกว่ามาแทน คิดเป็นค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 45,154 เหรียญสหรัฐ และโจทก์ได้แนบเอกสารตารางคำนวณค่าเสียหายไว้ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 จึงนับได้ว่าฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์ต้องซื้อสินค้าจากที่อื่นในราคาที่สูงขึ้นนั้นได้แสดงไว้โดยชัดแจ้งพอที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาดังกล่าวได้ดี ส่วนรายละเอียดนั้นโจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง และไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์.

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสมยศ เข้มทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุธี เทพสิทธิ์า

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------